

福建省平潭综合实验区管理委员会文件

岚综管综〔2015〕100号

平潭综合实验区管委会 关于进一步加强耕地保护的紧急通知

区直各单位，各片区开发管理局，各乡镇人民政府：

根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规及政策规定，为进一步加强耕地保护工作，现紧急通知如下：

一、充分认识保护耕地的极端重要性，坚决落实党中央、国务院关于耕地保护的决策部署

耕地保护事关国家粮食安全，事关我国经济社会可持续发展，事关我国社会稳定，对生态环境保护具有重要作用。党中央、国务院高度重视耕地保护工作。党的十八大、十八届三中全会和中央经济工作会议、城镇化工作会议、农村工

作会议就严防死守 18 亿亩耕地保护红线、确保实有耕地面积基本稳定、实行耕地数量和质量保护并重等提出了新的更高要求。我区耕地保护工作形势更加严峻和紧迫。

二、严格遵守法律法规规定，落实耕地保护政策

各乡镇人民政府作为落实耕地保护责任主体，要坚决制止任意改变基本农田用途的行为，切实做好保护基本农田“五个不准”，即：不准占用基本农田进行植树造林、发展林果业和搞林粮间作以及超标准建设农田林网；不准以农业结构调整为名，在基本农田内挖塘养鱼、建设用于畜禽养殖的建筑物等严重破坏耕作层的生产经营活动；不准违法占用基本农田进行绿色通道和城市绿化隔离带建设；不准以限耕还林为名违反土地利用总体规划，将基本农田纳入退耕范围；除法律规定的国家重点建设项目以外，不准非农建设项目占用基本农田。

引导农业结构调整不得改变耕地用途，严禁占用基本农田挖塘造湖、种植林果、建绿色通道及其他毁坏基本农田种植条件的行为。设施农业项目要尽可能利用农村存量建设用地和非耕地，不得占用基本农田。生态退耕必须严格按照有关法规规定的条件和经我区批准的方案，分步骤、有计划进行，基本农田和土地整治形成的耕地不得纳入退耕范围，严防弄虚作假和随意扩大退耕范围。

全面实施耕作层剥离再利用制度，建设占用耕地特别是基本农田的耕作层应当予以剥离，用于补充耕地的质量建

设，超过合理运距、不宜直接用于补充耕地的，应用于现有耕地的整治。

加强土地整治项目的建后管护，严防边整治边撂荒，严禁土地整治后又被非农业建设占用，多措并举提高整治土地的质量等级。

三、构建耕地保护共同责任机制，完善耕地保护约束激励机制

各乡镇人民政府要切实加强对当地群众的宣传、教育和劝导，依法制定并认真落实相关管理措施，坚决遏止在耕地上抢栽抢种树木、苗木行为。综合执法局和各乡镇应加大对违反耕地保护行为的查处力度，坚决遏止抢栽抢种行为，各片区管理局要加强督查指导。

从即日起由各片区管理局、乡镇人民政府牵头，区环境国土、综合执法、交通建设、森林园林等部门密切配合，对全区范围内占用耕地进行植树的违法行为进行全面清理整顿。对已经违法违规种植树木、苗木的耕地要尽快采取恢复耕种措施，限期恢复耕种。相关行为人在接到清理通知后，应在规定期限内自行处理，并恢复耕地原状；如逾期未进行处理，将由相关执法部门对其强制清理，并依法追究相关行为人的法律责任。

今后严禁占用耕地进行植树的违法行为发生，一旦发现将严厉查处、取缔，并依法追究当事人法律责任。如有集体或个人需要营造用材林或经济林，必须在符合我区土地利用

总体规划和林业、农业发展规划的基础上，以书面申请的形式报区森林园林、交通建设和环境国土等部门审核批准。

四、明确对实验区土地征收过程中抢栽抢种的树木、苗木不予补偿

对实验区开发建设项目涉及土地征收实施过程中抢栽抢种的树木、苗木，一律不予补偿；自通知之日起，未经批准占用耕地栽种树木、苗木的，责令恢复原状，未按时恢复耕种，涉及土地征用的，按实测林地处理，不予计算留用地。

特此通知。



平潭综合实验区管委会办公室

2015年5月5日印发